

1500404-20.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2276792/2021 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 20745173 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 401/21/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2276792 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500404-20.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2276792/2021 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 20745173 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 401/21/121 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2276792 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS MATHEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

Data da Audiência:

24/02/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 24/02/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500404-20.2021.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) VINICIUS MATHEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. YVES ATAHUALPA PINTO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) constituídos, os Drs. Fernanda Cristina Jose de Souza e Rubens Aparecido Marques da Silva. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em

apartado. As partes desistiram da oitiva das testemunhas arroladas. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. VINICIUS MATHEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 08/10/2021, por volta das 11:00 horas, na rua XV de Novembro, número não precisado, Jardim São Domingos, neste município e Comarca, trazia consigo, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (1 "tijolo" de "maconha" e 77 pinos da mesma droga), os quais causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Policiais receberam denúncias de que o acusado estava transportando drogas em um automóvel Gol na cor branca e o abordaram na via pública, com o mesmo veículo, dentro do qual foram encontrados 77 porções de "maconha". O acusado admitiu a prática delitiva e indicou aos policiais o local em que havia mais um "tijolo" da mesma droga, mata situada na rua Iracemápolis, no Jardim Eldorado. O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme se vê na decisão de págs. 59/61. O acusado foi citado e notificado e apresentou a defesa prévia de págs. 138/139. A denúncia foi recebida em 12/01/2022 (págs. 140/141). Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre requereu a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 10/11 e dos laudos periciais de págs. 14/16 e 15/117, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado admitiu a prática delitiva, alegando que, em razão de dificuldades financeiras e vício de entorpecentes, realmente estava de posse das drogas mencionadas nos autos e praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na inicial acusatória. Além disso, os policiais militares ouvidos durante o auto de prisão em flagrante delito disseram tê-lo encontrado de posse das drogas já mencionadas, em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. Diante da confissão judicial, da apreensão realizada e dos relatos dos agentes da lei, a prova permite a conclusão segura no sentido de que o acusado cometeu o delito que lhe foi imputado na inicial acusatória. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de drogas apreendida e os maus antecedentes criminais do acusado (processo nº 3001322-45.2013.8.26.0132 - pág. 26), fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/4. Na segunda fase, ainda que reincidente específico o acusado (processo nº 0000453-91.2018.8.26.0154 - pág. 25), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal em audiência, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do ERESp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário eskorreito. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Tratando-se de agente de maus antecedentes e reincidente específico, incabível a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei. Torno definitiva a pena, pois, na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - interrogatório judicial). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de agente de maus antecedentes e reincidente específico, será o fechado, compatível e necessário para a grave conduta objeto destes autos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE

a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado VINICIUS MATHEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e

cinco) dias-multa, na proporção já mencionada. Condene o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar mencionados na decisão de págs. 59/61. Já houve autorização para destruição das drogas (pág. 61). Quanto ao celular apreendido, trata-se de bem de fácil aquisição nos dias atuais, por ser de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda do bem, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Com o trânsito em julgado, oficie-se comunicando que a destruição da balança de precisão está autorizada. Com a concordância do Ministério Público, autorizo a restituição do veículo apreendido (pág. 10), devendo a questão relativa ao valor referente às despesas de guincho e estadia ser resolvida administrativamente, pela d. autoridade policial e junto ao pátio em que o bem se encontra recolhido, oficiando-se a tal autoridade para tanto. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, e oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário. O acusado já sai intimado de que, quanto à pena de multa (625 dias-multa), no valor de R\$22.916,66, terá o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Também já sai intimado de que, no prazo de sessenta dias, deverá recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.